

경고 · 주의 · 통보

제 목 중앙구매(위생재료) 입찰 및 계약 관리 부적정
소 관 기 관 ■■■■■실
조 치 기 관 ★★★★★실, ■■■■■실
내 용

1. 업무개요

공단은 보훈병원 진료에 필요한 진료(위생)재료를 「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률」 제8조(입찰 공고 등)에 따라 전자조달시스템을 이용하여 입찰에 부치고 있다

2. 개인정보 및 직무상 취득 정보의 목적 외 사용 · 제공

가. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제3조(개인정보 보호의 원칙)에 따르면 개인정보 처리 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집, 처리하여야 하고, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다고 정하고 있다.

또한 개인정보를 제공하고자 할 경우에는 같은법 제17조(개인정보의 제공) 및 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)에 따라 정보주체의 동의를 받는 등 제3자에게 개인정보 제공 가능 조건을 충족하여야 한다.

아울러 공단 「개인정보보호 내부관리계획」 제10조(개인정보의 이용 · 제공 제한) 제1항 및 제2항에서 1)개인정보취급자는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하면 아니 되며, 제3자(외부기관 포함)에게 개인정보를 제공할 경우, 「개인정보보호법」 등에 따른 제공근거를 검토하여 마련하거나, 정보주체자로부터 동의를 받아야 한다.

1) 개인정보취급자 : 직접 개인정보에 관한 업무를 담당하는 자와 그 밖에 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 자(「개인정보보호 내부관리계획」 제3조 제11호)

한편, 공단 개인정보 분야별 책임자(각 부서의 장)는 개인정보취급자를 최소한으로 지정하고 수시로 관리·감독하여야 하며, 직원 교육 및 보안서약 등을 통해 개인정보 침해사고를 사전에 예방하기 위해 노력해야 한다.

따라서 공단 개인정보취급자는 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 경우, 법령에서 정한 제공 근거를 확인하여 적정하게 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 계약관리부 △△△△△는 개인정보취급자로서 20**년 위생재료 중앙구매 입찰 및 계약업무를 수행하면서, 낙찰업체의 계약이행 가능 여부 확인을 위하여 제조사와 연락하는 과정에서 낙찰업체 대표자 휴대전화번호를 정보주체 동의 없이 제조사 담당자에게 제공한 사실이 확인되었다.

해당 연락처는 나라장터 조달업체 정보조회 화면을 통해 일정 범위 내에서 확인 가능한 정보로 보이고, 계약이행 확인을 위한 업무상 목적에서 제공된 것으로 판단된다.

그러나 개인정보는 공개된 정보라 하더라도 목적 외 제공 또는 제3자 제공 시에는 「개인정보 보호법」에 따른 적법한 근거 및 절차를 준수할 필요가 있다.

3. 사전에 고지하지 않은 서류 요구 및 계약 지연

가. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제36조(입찰공고의 내용) 및 같은법 시행령 제33조(입찰공고)에 따르면 계약담당자는 입찰공고 시 입찰참가자의 자격, 평가기준, 제출서류 등을 명시해야 된다고 정하고 있으며,

또한 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」에서도 입찰 절차 및 제출서류는 사전에 공고된 기준에 따라 운영되어야 한다는 취지로 규정하고 있다.

따라서 △△△△△는 입찰참가자에게 요구하는 제출서류 및 계약이행 확인

절차 등을 입찰공고문에 명확히 기재하여 입찰절차의 투명성과 예측가능성을 확보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 계약관리부는 20**년 위생재료(□□□□□□) 입찰 및 계약 과정에서 입찰공고문에 명시되지 않은 제조사 공급확약서 제출을 낙찰업체에 요구한 사실이 확인되었다.

이에 대해 △△△△△는 입찰공고문에 제조사 공급 가능 여부를 확인할 수 있도록 명시하였고, 전년도 계약에서도 유사한 방식으로 계약을 진행하였다고 설명하였다.

그러나 공급확약서 제출과 같은 구체적인 제출서류 및 처리기준이 입찰공고문에 명확히 기재되지 않은 상태에서 추가 자료 제출을 요구할 경우, 입찰참가자에게 예측하지 못한 부담으로 작용하거나 계약절차의 공정성에 대한 이의가 제기될 소지가 있다.

따라서 향후 유사 사례 방지를 위해 입찰공고 단계에서 납품 가능 여부 확인 절차, 공급확약서 등 제출서류, 대체물품 납품 가능 여부 및 관련 처리기준을 명확히 안내할 필요가 있다.

관계기관 의견

계약관리부에서는 제조사에 제공한 연락처가 나라장터에 등록된 공식 대표 연락처로 공개된 정보이며 원활한 계약이행을 위한 불가피한 조치였다는 의견을 제시하였다.

그러나 해당 정보가 공개된 사업자 정보라 하더라도 특정 개인을 식별할 수 있는 정보이므로 「개인정보보호법」상 개인정보에 해당할 수 있으며, 공개 여부와 관계없이 목적 외 이용 또는 제3자 제공 시에는 법령상 근거 또는 정보주체의 동의 등 적법한 절차에 따라 처리할 필요가 있다.

또한 공정성과 투명성이 요구되는 계약절차에서는 불필요한 민원이 발생하

지 않도록 개인정보 처리에 보다 신중을 기할 필요가 있다.

아울러 계약관리부는 사전에 고지하지 않은 서류 요구와 관련하여 전년도 유사 사례를 근거로 낙찰업체에게 제조사 공급확약서를 요청하였다고 하였으나,

입찰절차는 공고된 내용에 따라 모든 입찰참가자에게 동일하게 적용되어야 하며, 사전에 명시되지 않은 제출서류를 낙찰예정자에게 추가적으로 요구하는 것은 입찰의 공정성과 투명성에 대한 이의가 제기될 우려가 있다.

조치할 사항

행정안전이사는

동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에 대하여 「경고」, 「주의」 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

사업이사는

- ① 개인정보 제3자 제공 시 「개인정보 보호법」에 따른 정보주체 동의 여부 및 제공 절차를 철저히 준수하도록 관련 직원 교육 및 관리·감독을 강화하시기 바람, (통보)
- ② 향후 입찰공고 시 공급확약서 등 낙찰업체에 제출을 요구하는 서류를 공고문에 명확히 명시하고, 대체물품 납품 요청, 제조사 공급 불가 시 처리절차, 공급확약 필요 여부 등 계약이행 과정에서 분쟁이 발생할 수 있는 사항에 대하여는 입찰공고문, 규격서 및 계약특수조건 등에 구체적으로 반영하는 등 입찰 및 계약조건을 보완·개선하시기 바랍니다. (통보)

관련자

소 속	직급	성명	주민등록번호	담당기간	담당업무	현근무처	비고